

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יצחק פינדרוס
משה גפני

פ/25/1931

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודות זיכוי למשפחות אומנה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 40 בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 40, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) לעניין סעיף זה, "ילד" – לרבות ילד המוחזק על ידי בני זוג שהם משפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016²."

דברי הסבר

פקודת מס הכנסה קובעת כי הורים זכאים לנקודות זיכוי בעד ילדיהם כמפורט בה. הטבת המס האמורה מסייעת להורים להתמודד עם ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים.

עם זאת, בניגוד להורים שאימצו ילד, בני זוג המשמשים כהורים לילדים הנמצאים בחזקתם במסגרת משפחות אומנה, אינם זכאים לנקודות זיכוי עבור ילדי האומנה.

נכון לשנת 2021 בישראל חיים כ-3,960 ילדים במשפחות אומנה, כאשר מספר זה מהווה אחוז קטן מכלל הילדים הזקוקים למשפחות אומנה, מכיוון שקיים מחסור חמור במשפחות שמסכימות להיות משפחות אומנה.

ילדים שלא נמצא עבורם סידור במשפחות אומנה, נשלחים בלית ברירה למוסדות פנימייתיים, כאשר ברור שטיפול במשפחות אומנה תורם לטובת הילד עשרות מונים על פני שהותם במוסדות פנימייתיים. זאת, נוסף על העלויות הגבוהות למדינה באחזקת ילדים במוסדות פנימייתיים ואחוזי הפגיעה הגבוהים בקרב בוגרי ותלמידי הפנימיות.

כדי לעודד ולהרחיב את מספרם של בני הזוג המוכנים לשמש כמשפחות אומנה, ועל מנת לתקן את העיוות הקיים, לפיו רק הורים לילדים או הורים לילדים מאומצים זכאים לנקודות זיכוי, מוצע לקבוע שבני זוג המשמשים כמשפחות אומנה, יהיו זכאים לנקודות זיכוי, עבור כל ילד אומנה המוחזק על ידם, בדומה לילד של בני הזוג.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, מס' 6, עמ' 120.
² ס"ח התשע"ו, עמ' 586.

יצוין כי בשנים האחרונות, הוכרו הורים לילדים במשפחות אומנה בחוקים שונים, כך למשל בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד-1993, ובחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995 לעניין חופשת לידה ודמי לידה להורים אומנים המקבלים ילד עד גיל 10 ועוד.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/5618/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1340/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת (פ/4062/24).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1930/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)